

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3530/2542

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นาย สม ชาย ชม เชียง คำ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 ทวิ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำนองแก่ที่ดินของจำเลยซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะ จังหวัดอุดรธานี อันอยู่ในเขตศาลจังหวัดอุดรธานี คำฟ้องบังคับจำนองที่ดินเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพราะต้องมีการบังคับคดีแก่ตัวทรัพย์นั้น โจทก์จึงมีสิทธิเสนอคำฟ้องต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 ทวิ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 553,198.95 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ของต้นเงิน 543,871.19 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ถ้าไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินสดหรือไม่เพียงพอก็ขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งว่า จำเลยมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนี้ และมูลคดีก็มิได้เกิดในเขตศาลนี้เช่นกัน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงไม่รับคำฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าโจทก์มี
สิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดอุดรดิตถ์) หรือไม่ในปัญหาข้อนี้เห็นว่า
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำนองแก่ที่ดินของจำเลยซึ่งตามคำฟ้องปรากฏว่าอยู่ที่ตำบล
บ้านเกาะ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์อันอยู่ในเขตศาลชั้นต้น คำฟ้องบังคับจำนองที่ดินเช่น
นี้ย่อมเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากจะต้องมีการบังคับคดีแก่ตัว
ทรัพย์สินนั้น โจทก์จึงมีสิทธิเสนอคำฟ้องต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 ทวิ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่
รับคำฟ้องเสีย นั้น เป็นการไม่ชอบ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้รับคำฟ้องของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

(วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-ผล อนุวัตรนิติการ-สายนต์ สุรสมภพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ